

Datei: eml/2026-07-06\_/insolvenzrecht-eigenverwaltung-schutzschirm-medtech-jena.eml

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Von     | cfo.biometrik@example.invalid                  |
| An      | kanzlei-lindenhof@example.invalid              |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200                |
| Betreff | Rangrücktritt und freie Liquiditätsüberschüsse |

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte prüfen Sie den Rangrücktritt so, dass keine Zahlung zulässig bleibt, solange wir in der Liquiditätslücke stehen. Der Gesellschafter möchte wissen, ob er damit wirklich nicht versehentlich andere Gläubiger benachteiligt.

Beste Grüße

T. Ahlborn

Datei: eml/2026-07-06\_sachstand\_nachforderung.eml

|         |                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Von     | kanzlei-lindenhof@example.invalid                                                             |
| An      | mandant@example.invalid                                                                       |
| Datum   | Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200                                                               |
| Betreff | Sachstand und fehlende Unterlagen<br>insolvenzrecht-eigenverwaltung-schutzschirm-medtech-jena |

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 91\_fristsachen\_belege\_offene\_punkte\_2026-07-06.csv

|                                                                              |                   |                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output                                   |                   |                               |
| Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag                                            | Fälligkeit        | freie Mittel;13-Wochen-Matrix |
| streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk |                   |                               |
| Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse                                       | Drittbegünstigung | Zahlungssperre;Klauselcheck   |

Datei: liquiditaetsstatus\_2026\_kw27\_kw39.csv

| KW;Anfangsbestand;Einzahlungen sicher;Einzahlungen unsicher;faellige Verbindlichkeiten;Deckung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27;640000;820000;180000;910000;550000                                                          |
| 28;550000;430000;0;1250000;-270000                                                             |
| 29;-270000;980000;220000;1880000;-1170000                                                      |
| 30;-1170000;2100000;0;1480000;-550000                                                          |

**Tabellenblatt: Daten**

| Gläubiger                   | Betrag | Status                      | Einstellung<br>Liquiditätsstatus | Begründung                                         |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Kunde NordClinic AG         | 940000 | streitige<br>Bonusforderung | prüfen                           | Vertragsauslegung und<br>Abnahmeprotokoll<br>offen |
| Sensorlieferant<br>NanoSens | 360000 | unstreitig fällig           | ja                               | Lieferungen Mai<br>fakturiert                      |
| Landesförderbank            | 120000 | Rate fällig 15.08.          | noch nicht                       | Fälligkeit außerhalb<br>Betrachtungstichtag        |

## **Krisensitzungsvermerk Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung diskutiert Eigenverwaltung, Schutzschirm und außergerichtlichen Stillhaltevergleich. Der Liquiditätsstatus zeigt in Kalenderwoche 30 eine Deckungslücke von 1,18 Mio EUR, wenn die Bonusforderung des Kunden eingestellt wird.

Der CFO hält die Forderung für unbegründet, kann aber bisher nur auf eine E-Mail-Verhandlung verweisen.

## **Erläuterung Liquiditätsstatus**

Die Planung trennt fällige Verbindlichkeiten, streitige Forderungen, Zahlungszusagen und freie Linie. Streitige Verbindlichkeiten werden nicht prozentual gewichtet, sondern nach objektiver Rechtslage mit Begründung ein- oder ausgestellt.

Titel und ernsthaft durchsetzbare Fälligkeit werden gesondert markiert.

## **Lieferantenschreiben**

NanoSens Components GmbH stellt Lieferung auf Vorkasse um. Ohne Sensorcharge S-77 kann die Juli-Produktion nur fünf Arbeitstage laufen.

Das Schreiben kündigt keine Kündigung an, erhöht aber die praktische Planungsunsicherheit.



## **Bankmail Covenant**

Die Hausbank verlangt bis 08.07.2026 eine belastbare Fortbestehensprognose, Liquiditätsplanung und Darstellung der Eigenverwaltungsoption.

Eine weitere Ziehung der Betriebsmittellinie wird ohne Stillhaltepapier nicht zugesagt.

## **Rangrücktritt Entwurf**

Der Entwurf stellt Zahlungen nur aus freien, nicht zur Schuldendeckung benötigten Liquiditätsüberschüssen in Aussicht. Er benennt Insolvenzgläubiger als begünstigte Dritte und untersagt Tilgung, wenn dadurch Insolvenzreife vertieft würde.

Offen sind Laufzeit, Zinsbehandlung, handelsbilanzielle Einordnung und Zustimmung des Familiengeschafters.

## **Schutzschirm Antrag Arbeitsfassung**

Der Antrag beschreibt drohende Zahlungsunfähigkeit, Sanierungsfähigkeit und Eigenverwaltungsorganisation. Noch offen sind die endgültige Bescheinigung, der Sachwaltervorschlag und die Besetzung eines vorläufigen Gläubigerausschusses.

Die Fassung ist ein Arbeitsstand für Berater und Geschäftsleitung, nicht versandfertig.

## **Ergänzender Sachverhaltsvermerk Insolvenz und Sanierung**

### **1. Krisenstatus**

Der Ordner insolvenzrecht-eigenverwaltung-schutzschirm-medtech-jena wird als wirtschaftliche Krisenakte mit Liquidität, Fälligkeiten, Gläubigerdruck und Haftungsrisiko behandelt. Jede Entscheidung braucht eine trennscharfe Linie zwischen objektiver Rechtslage, Geschäftsleiterkenntnis und Dokumentation.

### **2. Streitige Forderungen und Rangrücktritt**

Streitige Verbindlichkeiten werden nicht nach Prozessrisiko gequotelt. Sie sind nach objektiver Rechtslage ein- oder auszustellen; wer sie aus der Liquiditätsbilanz herausnimmt, braucht eine tragfähige Dokumentation und Beweisvorsorge. Rangrücktritte dürfen Zahlungen nur aus freien, nicht zur Schuldendeckung benötigten Überschüssen zulassen.

### **3. Arbeitsauftrag**

Zuerst Stichtag, Liquiditätsstatus, fällige Verbindlichkeiten, freie Linien, harte Zahlungszusagen und Rangthemen erfassen. Danach Antragspflichten, Eigenverwaltungsfähigkeit, Anfechtung und Zahlungsverbote prüfen.

## **Arbeitsstand und offene Punkte**

### **1. Sofort zu sichern**

Frist, Zuständigkeit, Akteneinsicht und fehlende Anlagen sind vor jeder vertieften materiellen Prüfung zu ordnen. Das Arbeitsprodukt soll zuerst eine belastbare Fristen- und Belegmatrix liefern.

### **2. Offene Belege**

Die Akte enthält bewusst nicht alle Unterlagen vollständig. Nachzufordern sind nur die Dokumente, die den nächsten Verfahrensschritt ändern: Bescheidgrundlage, medizinische oder wirtschaftliche Kernbelege, Vollmachten, Register- oder Kontoauszüge.

### **3. Ergebnisoffenheit**

Der Vermerk hält keine rechtliche Lösung fest. Die Würdigung soll aus den vorhandenen Unterlagen, den Fristen und der Beweislast entstehen.

## Datei

PDF-Anhang: 07\_bank\_dashboard\_auszug\_2026-07-03.pdf

## Bankdashboard Auszug

Auszug aus der internen Bankenübersicht: Linie 3,0 Mio EUR, gezogen 2,74 Mio EUR, Covenant Net Debt EBITDA gerissen, nächste Zinszahlung 31.07.2026.